



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-70472397- -APN-DR#CNDC - CONC. 1704

VISTO el Expediente N° EX-2020-70472397- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 21 de mayo de 2019, consiste en la adquisición por parte de la firma UK HEATHCOTE SUB 1 LTD. del OCHENTA Y NUEVE COMA SEIS POR CIENTO (89,6 %) de las acciones de la firma LEONCIO ARIZU S.A. a los vendedores Don Roberto Carlos ARIZU (M.I. N° 10.564.327); Don Alberto Héctor ARIZU (M.I. N° 6.894.127); Doña Estela Elsa ARIZU (M.I. N° 4.294.324); Don Raúl Leoncio Federico ARIZU (M.I. N° 21.917.151); Doña Patricia María Reneé ARIZU (M.I. N° 21.079.805); Doña Marcela Beatriz ARIZU (M.I. N° 23.387.572); Don Marcos Andrés ARIZU (M.I. N° 25.793.226); Doña Gloria Amelia ARANDA (M.I. N° 12.794.796); Don Luciano BRUGALETTA (M.I. N° 33.094.742); Don Roberto Germán BRUGALETTA (M.I. N° 24.154.264); Doña Verónica Vanina BRUGALETTA (M.I. N° 24.705.791); Doña Jéscica BRUGALETTA (M.I. N° 25.984.582) y Don Cristian Alexis BRUGALETTA (M.I. N° 26.681.327).

Que como consecuencia de la adquisición, la firma LEONCIO ARIZU S.A. quedará integrada por el OCHENTA Y NUEVE COMA SEIS POR CIENTO (89,6 %) de las acciones de la firma UK HEATHCOTE SUB 1 LTD. Y por el NUEVE COMA OCHO POR CIENTO (9,8 %) de las acciones de Don Alberto Héctor ARIZU.

Que con fecha 28 de noviembre de 2018, se firmó la Oferta de Compraventa de Acciones 2018/01 entre la firma CALA MANAGING PARTNER II, L.P. y los vendedores.

Que con fecha 4 de marzo de 2019, la firma CALA MANAGING PARTNER II, L.P. le notificó a los vendedores la cesión contractual de la Oferta de Compraventa de Acciones 2018/01 a su firma afiliada UK HEATHCOTE SUB 1 LTD.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 15 de mayo de 2019, siendo notificada la operación en tiempo y forma.

Que la firma LEONCIO ARIZU S.A. tiene actividad vitivinícola, con sede social en Luján de Cuyo, Provincia de MENDOZA, y sus accionistas luego de la operación, quedarían conformados por la firma UK HEATHCOTE SUB 1 LTD. con OCHENTA Y NUEVE COMA SEIS POR CIENTO (89,6 %), Don Alberto Héctor ARIZU con NUEVE COMA OCHO POR CIENTO (9,8 %), Don Alberto Esteban ARIZU con CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2 %), Don Gustavo Adolfo ARIZU con CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2 %) y Don Rodrigo Rafael ARIZU con CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2 %) de las acciones.

Que la firma ÁNGEL M. ESPIÑO E HIJOS S.A. tiene actividad vitivinícola, con sede social en Luján de Cuyo, Provincia de MENDOZA, y su accionista es la firma LEONCIO ARIZU S.A. con el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones.

Que la firma BODEGA LUIGI BOSCA E HIJOS S.R.L. tiene también actividad vitivinícola, con sede social en Luján de Cuyo, Provincia de MENDOZA, y sus accionistas luego de la operación, quería conformados por la firma LEONCIO ARIZU S.A. con el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) y la firma ÁNGEL M. ESPIÑO E HIJOS S.A. con el CINCO POR CIENTO (5 %) de las acciones.

Que como consecuencia de la operación, se verifican relaciones horizontales en la elaboración y comercialización de vinos fraccionados.

Que habiendo realizado un análisis de la operación, y al utilizar las partes la totalidad de sus producciones de uva para autoconsumo, los efectos horizontales de la operación en el mercado de uvas para vinificar son nulos.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no tiene objeciones que formular a las restricciones estipuladas en la Oferta de Compraventa de Acciones 2018/01, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción, por no haber encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance de la operación, resultando las mismas de carácter razonables.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7º de la Ley N° 27.442 y las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9º de la misma norma.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el año 2019, equivalía a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$ 2.640.000.000,00)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9º de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8º de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés

económico general.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha de 30 de noviembre de 2020, correspondiente a la “CONC. 1704”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de UK HEATHCOTE SUB 1 LTD. del OCHENTA Y NUEVE COMA SEIS POR CIENTO (89,6 %) de las acciones de la firma LEONCIO ARIZU S.A. a los vendedores Don Roberto Carlos ARIZU; Don Alberto Héctor ARIZU; Doña Estela Elsa ARIZU; Don Raúl Leoncio Federico ARIZU; Doña Patricia María Reneé ARIZU; Doña Marcela Beatriz ARIZU; Don Marcos Andrés ARIZU; Doña Gloria Amelia ARANDA; Don Luciano BRUGALETTA; Don Roberto Germán BRUGALETTA ARIZU; Doña Verónica Vanina BRUGALETTA ARIZU; Doña Jélica BRUGALETTA ARIZU y Don Cristian Alexis BRUGALETTA ARIZU, todo ello de conformidad con lo previsto en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de UK HEATHCOTE SUB 1 LTD. del OCHENTA Y NUEVE COMA SEIS POR CIENTO (89,6 %) de las acciones de la firma LEONCIO ARIZU S.A. a los vendedores Don Roberto Carlos ARIZU (M.I. N° 10.564.327); Don Alberto Héctor ARIZU (M.I. N° 6.894.127); Doña Estela Elsa ARIZU (M.I. N° 4.294.324); Don Raúl Leoncio Federico ARIZU (M.I. N° 21.917.151); Doña Patricia María Reneé ARIZU (M.I. N° 21.079.805); Doña Marcela Beatriz ARIZU (M.I. N° 23.387.572); Don Marcos Andrés ARIZU (M.I. N° 25.793.226); Doña Gloria Amelia ARANDA (M.I. N° 12.794.796); Don Luciano BRUGALETTA (M.I. N° 33.094.742); Don Roberto Germán BRUGALETTA (M.I. N° 24.154.264); Doña Verónica Vanina BRUGALETTA (M.I. N° 24.705.791); Doña Jélica BRUGALETTA (M.I. N° 25.984.582) y Don Cristian Alexis BRUGALETTA (M.I. N° 26.681.327), todo ello de conformidad con lo previsto en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 30 de noviembre de 2020, correspondiente a la “CONC. 1704”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificado como Anexo IF-2020-82828202-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1704 - Dictamen 14.a

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2020-70472397- -APN-DR#CNDC del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado “**CONC. 1704 – UK HEATHCOTE SUB 1 LTD Y LEONCIO ARIZU S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9º LEY 27.442**”.

I. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I. 1. LA OPERACIÓN

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición por parte de UK HEATHCOTE SUB 1 LTD del 89,6% de las acciones de LEONCIO ARIZU S.A. a los vendedores ARIZU, Roberto Carlos; ARIZU, Alberto Héctor; ARIZU, Estela Elsa; ARIZU, Raúl Leoncio Federico; ARIZU, Patricia María Reneé; ARIZU, Marcela Beatriz; ARIZU, Marcos Andrés; ARANDA, Gloria Amelia; BRUGALETTA, Luciano; BRUGALETTA ARIZU, Roberto Germán; BRUGALETTA ARIZU, Verónica Vanina; BRUGALETTA ARIZU, Jérica y BRUGALETTA ARIZU, Cristian Alexis.

2. Como consecuencia de la adquisición, LEONCIO ARIZU S.A. quedará integrada por el 89,6% de las acciones de la empresa UK HEATHCOTE SUB 1 LTD y por el 9,8% de Alberto Héctor ARIZU.

3. Con fecha 28 de noviembre de 2018 se firmó la oferta CVA 2018/01¹ entre la empresa CALA MANAGING PARTNER II, L.P.² y los vendedores; y con fecha 4 de marzo de 2019, CALA MANAGING PARTNER II, L.P. le notificó a los vendedores la cesión contractual de la oferta CVA 2018/01³ a su afiliada UK HEATHCOTE SUB 1 LTD. antes de la transferencia de las acciones.

4. Las partes notificaron la presente operación el 21 de mayo de 2019, y la fecha de cierre ocurrió el 15 de mayo de 2019, según notificación de transferencia del artículo 215 de la Ley General de Sociedades N.º 19.550⁴ y libro de transferencias

⁵. En consecuencia, la operación fue notificada en tiempo y forma.

I. 2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I. 2. 1. POR LOS COMPRADORES

5. CALA MANAGING PARTNER II, L.P. es el socio administrador (*General Partner*) de L CATTERTON LATIN AMERICA II L.P., de L CATTERTON LATIN AMERICA II (B) L.P. y de LCLA2 HEATHCOTE HOLDINGS L.P. (cada uno es un "Fondo" y conjuntamente los "Fondos"). Como socio administrador, tiene el 100% de la voluntad social de los Fondos y toma todas las decisiones relativas a los mismos, sus inversiones y su administración. El resto de los socios de los Fondos se denominan *limited partners*, quienes son meros inversores sin derecho a injerir en el manejo o administración de los Fondos y su función se limita a aportar el dinero que hubieran comprometido aportar a los Fondos y a percibir los resultados generados por las inversiones realizadas por los Fondos. CALA MANAGING PARTNER II, LP está controlada por trece (13) ciudadanos estadounidenses que tienen igual participación en el control. Si bien los fondos de inversión como éste mantienen reserva sobre la identidad de quienes invierten y quiénes controlan las inversiones, ninguno de dichos ciudadanos tiene participación alguna en el mercado argentino, ya sea por la propiedad de empresas que operen en el mercado directamente o empresas extranjeras que exporten al mercado argentino. Las trece (13) personas son: Scott A. Dahnke, David Heidecorn, Dirk Donath, James Michael Chu, Ricardo Salmon, Michael Farelo, Andrew Taub, Nikhil Thukral, Mark Magliacano, Jonathan Owsley, Howard Steyn, David McPherson y Daniel Reid. CALA MANAGING PARTNER II, L.P. tiene su sede en, Ontario, Canadá.

6. L CATTERTON LATIN AMERICA II L.P. es una sociedad *holding* con su sede social en Canadá. Su controlante (*General Partner*) es CALA MANAGING PARTNER II, L.P.

7. L CATTERTON LATIN AMERICA II (B) L.P. es una sociedad *holding* con su sede social en Canadá. Su controlante (*General Partner*) es CALA MANAGING PARTNER II, L.P.

8. LCLA 2 GYPSY HOLDINGS es una sociedad holding, con su sede social en los Estados Unidos de América. Sus accionistas son L CATTERTON LATIN AMERICA II L.P. con 92,59 % y L CATTERTON LATIN AMERICA II - B L.P. con 7,41% de las acciones.

9. RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A. es una sociedad *holding*. Fue constituida en la República de Panamá. Sus accionistas son: Francisco DE NARVÁEZ con 33.19%, Sol ACUÑA con 10.05%, Josefina HELGUERA con 10.05% y María Isabel DE NARVÁEZ con 8.71%, LCLA2 GYPSY HOLDINGS L.P. 33.00% y María Jazmín DE NARVÁEZ FECCHINO con 5% de las acciones.

10. LAS BLONDAS S.A. fabrica y comercializa indumentaria femenina bajo la marca RAPSODIA ®. Tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires. Sus accionistas son: RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A. con el 99.616776%, Francisco DE NARVÁEZ STEUER con 0.17436%, Josefina HELGUERA con 0.082405%, Sol ACUÑA con 0.082405% y María Isabel DE NARVÁEZ STEUER con 0.044064% de las acciones.

11. PUNTO CRUZ S.A. se dedica al corte, confección, estampería y terminado de prendas. Tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires. Su accionista es RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A. con el 100% de las acciones.

12. DEMIBELL S.A.C.I.F.I fabrica y comercializa productos de indumentaria. Su negocio principal es la fabricación y comercialización de ropa interior femenina bajo la marca CARO CUORE ®. Tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires. Su accionista es RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A: 100% de las acciones.

13. GOSSIP S.A. comercializa ropa para niños bajo la marca BABY COTTONS ®. Tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires. Su accionista es RAPSODIA CHILE INVERSORA S.A. con el 100% de las acciones.

14. LCLA 2 HEATHCOTE HOLDINGS L.P. es una sociedad *holding*. Tiene su sede social en Canadá. Su controlante *General Partner* es CALA MANAGING PARTNER II, L.P.

15. UK HEATHCOTE HOLDING LTD es una sociedad *holding*. Tiene su sede social en el Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte. Su accionista controlante es LCLA2 HEATHCOTE HOLDINGS L.P con el 69.4% de las acciones.

16. UK HEATHCOTE BIDCO LTD. es una sociedad *holding*. Tiene su sede social en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su accionista es UK HEATHCOTE HOLDING LTD. con el 100% de las acciones.

17. UK HEATHCOTE SUB 1 LTD. es una sociedad *holding*. Tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires y su domicilio postal en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su accionista es UK HEATHCOTE BIDCO LTD. con el 100% de las acciones.

18. UK HEATHCOTE SUB 2 LTD. es una sociedad *holding*. Tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires y su domicilio postal en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su accionista es UK HEATHCOTE BIDCO LTD. con el 100% de las acciones.

19. DOMINIO DEL PLATA S.A. tiene actividad vitivinícola. Tiene su sede social en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. Sus accionistas son: UK HEATHCOTE SUB 2 LTD. con el 68.18%, Elva Susana BALBO con 21.35%, CORCEL INVESTMENTS LLC con 9.09%, José LOVAGLIO con 0.69% y Ana LOVAGLIO con 0.69% de las acciones.

20. BY STAM S.A. tiene actividad vitivinícola. Tiene su sede social en la Ciudad de Mendoza. Su accionista es DOMINIO DEL PLATA S.A. con el 100% de las acciones.

I. 2. 2. LOS VENDEDORES

21. ARIZU, Roberto Carlos, DNI 10.564.327; ARIZU, Alberto Héctor, DNI 6.894.127; ARIZU, Estela Elsa, DNI 4.294.324; ARIZU, Raúl Leoncio Federico, DNI 21.917.151; ARIZU, Patricia María Reneé, DNI 21.079.805; ARIZU, Marcela Beatriz, DNI 23.387.572; ARIZU, Marcos Andrés, DNI 25.793.226; ARANDA, Gloria Amelia, DNI 12.794.796; BRUGALETTA, Luciano, DNI 33.094.742; BRUGALETTA ARIZU, Roberto Germán, DNI 24.154.264; BRUGALETTA ARIZU, Verónica Vanina, DNI 24.705.791; BRUGALETTA ARIZU, Jérica, DNI 25.984.582 y BRUGALETTA ARIZU, Cristian Alexis, DNI 26.681.327, todas personas humanas.

I. 2. 3. EL OBJETO DE LA OPERACIÓN

22. LEONCIO ARIZU S.A. tiene actividad vitivinícola. Tiene su sede social en Luján de Cuyo, Mendoza. Sus accionistas después de la operación son: UK HEATHCOTE SUB 1 LTD con 89.6%, Alberto Héctor ARIZU con 9.8%, Alberto Esteban ARIZU con 0.2%, Gustavo Adolfo ARIZU con 0.2% y Rodrigo Rafael ARIZU con 0.2 % de las acciones.

23. ÁNGEL M. ESPÍÑO E HIJOS S.A. tiene actividad vitivinícola. Tiene su sede social en Luján de Cuyo, Mendoza. Su accionista es LEONCIO ARIZU S.A. con el 100% de las acciones.

24. BODEGA LUIGI BOSCA E HIJOS SRL. tiene actividad vitivinícola. Tiene su sede social en Luján de Cuyo, Mendoza. Sus accionistas son: LEONCIO ARIZU S.A. con 95% y ÁNGEL M. ESPÍÑO E HIJOS S.A. con el 5% de las acciones.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

25. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º inciso c) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia y las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9º de la misma norma. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna

de las excepciones previstas en dicha norma⁶.

III. PROCEDIMIENTO

26. El día 21 de mayo de 2019, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia mediante la respectiva presentación del Formulario F1, habiendo cumplido en tiempo y forma la notificación prevista.

27. Con fecha 4 de julio de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la presentación efectuada por las partes de fechas 21 de mayo de 2020, no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 2º de la providencia de fecha 4 de julio de 2020, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 3º de la misma providencia, la que fue notificada a las partes el día 10 de julio de 2019.

28. Finalmente, luego de varias presentaciones parciales, con fecha 5 de noviembre de 2020, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº 27.442 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

IV. 1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

29. Como ya se expresará, la operación bajo estudio consiste en la compra por parte de UK HEATHCOTE SUB 1 LTD del 89,6% de las acciones de LEONCIO ARIZU S.A. y de sus empresas controladas, BODEGAS LUIGGI BOSCA E HIJOS SRL y ANGEL ESPÍÑO E HIJOS S.A.

30. A continuación, se describe en la Tabla N.º 1 las empresas afectadas en la operación del grupo comprador y de la objeto.

Tabla N° 1 - Empresas afectadas		
Grupo Comprador	Empresa	Actividad
CATTERTON LATINOAMERICAN II, LP - UK HEADHCOTHE SUB 1 LTD	DOMINIO DEL PLATA S.A.	Elaboración y comercialización de vinos finos, premium y espumantes
	BY STAM S.A.	Elaboración y comercialización de vinos finos y premium
	PUNTO CRUZ S.A.	Corte, confección, estampería y terminado de prendas

	LAS BLONDAS S.A.	Fabricación y comercialización de indumentaria femenina
	GROSSIP S.A.	Comercialización de ropa para niños
	DEMIBELL S.A.	Fabricación y comercialización de ropa interior femenina
Objeto		
LEONCIO ARIZU S.A.	LUIGGI BOSCA E HIJOS S.R.L.	Elaboración y comercialización de vinos, Premium y mostos
	ANGEL ESPÍÑO E HIJOS S.A.	Elaboración y comercialización de vinos espumantes
Fuente: CNDC en base a información de las partes		

31. Como consecuencia de la operación, se verifican relaciones horizontales en la elaboración y comercialización de vinos fraccionados (Premium y espumantes). Nótese que, dado que las partes utilizan la totalidad de sus producciones de uva para autoconsumo, los efectos horizontales de la operación en el mercado de uvas para vinificar son nulos.

IV. 2. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN

32. En anteriores concentraciones ya esta Comisión Nacional consideró pertinente caracterizar los distintos segmentos del mercado de vino fraccionado en vino común, selección, fino y premium, sin definir taxativamente a ninguno de ellos como mercado relevante de producto, siendo en todos los casos analizados estos segmentos con alcance nacional desde el punto de vista geográfico⁷.

33. Tomando en forma agregada todos los segmentos del mercado de vino fraccionado analizados (incluyendo a los vinos espumantes) la participación de las empresas involucradas en la presente operación resulta insignificante, totalizando el: 0,2% en el año 2018⁸, por lo que se descartan posibles efectos horizontales que afecten negativamente la competencia.

34. Aún en un escenario más restringido, la participación conjunta dentro del segmento de vinos fraccionados *premium* fue de un 4,83% al año 2018, mientras que en el de espumantes, este guarismo desciende al 0,98% en el año 2017 según el IWSR⁹.

35. En consecuencia, la operación bajo estudio no despierta motivos de preocupación desde el punto de vista de la

competencia.

IV. 3. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES

36. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en la Oferta CVA 2018/01 de fecha 28 de noviembre de 2018, a fs. 318/319 del IF-2019-77616574-APN-DR#CNDC, los artículos 10.1 PROHIBICIÓN DE COMPETIR y 10.2 PROHIBICIONES del citado Contrato.

37. A fs. 320/321 del IF-2019-77616574-APN-DR#CNDC la Cláusula XI CONFIDENCIALIDAD dispone que, “(a) Las partes se comprometen a guardar absoluta confidencialidad respecto del contenido de este Contrato y de los Contratos Relacionados, de las transacciones previstas en este Contrato y en los Contratos Relacionados, de los términos y condiciones de este Contrato y de los Contratos Relacionados y de las negociaciones mantenidas entre las Partes respecto de las transacciones previstas en este Contrato y en los Contratos Relacionados.”.

38. Se trata de una cláusula de confidencialidad propia de este tipo de operaciones, orientada a proteger la información vinculada a sus accionistas, negocios y operaciones y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricciones accesoria a la competencia. Si bien la misma no contiene plazo por el cual fue pactada, puede observarse, que el sentido que se le ha dado es la de proteger la información y documentación en relación a esta oferta o con las operaciones contemplados por el acuerdo.

39. El artículo 10.1 PROHIBICIÓN DE COMPETIR dispone que, “Excepto autorización expresa del Comprador que podrá ser denegada a exclusiva discreción del Comprador (a) ningún Vendedor podrá ser accionista, sea en forma directa o indirecta, en ninguna empresa que compita con el Negocio¹⁰. El plazo de la obligación de no competir de este párrafo (a) será de 5 (cinco) años.”.

40. El artículo 10.2 PROHIBICIONES dispone que, “Los vendedores convienen y acuerdan que por un plazo de 5 (cinco) años a contar desde la Fecha de Cierre, no podrá por sí, o a través de sus Afiliadas, en forma directa o indirecta, sin el previo consentimiento del Comprador, para o en representación de alguna entidad en Argentina o en cualquier otra parte del mundo: (i) en forma directa o indirecta por medio de otra entidad inducir a cualquier empleado de las Sociedades a dejar su empleo, contratar o interferir en forma alguna con la relación entre las Sociedades y cualquiera de sus empleados, o (y) inducir a cualquier comprador, proveedor, licenciataria, vendedor, contratista independiente, potencial cliente, inversor o cualquier otra relación comercial de las Sociedades a dejar de realizar negocios con las Sociedades, o a modificar la relación comercial con la Sociedades en una forma perjudicial para las Sociedades, o en forma alguna menospreciar las Sociedades frente a ningún comprador, proveedor, vendedor, licenciataria o cualquier otra Persona que tenga una relación comercial con las Sociedades; o (ii) inducir a cualquier potencial empleado, proveedor, distribuidor, vendedor, licenciataria, contratista, potencial cliente, inversor o cualquier otra relación comercial las Sociedades a no realizar negocios con las Sociedades.”.

41. Con fecha 4 de julio de 2019, esta Comisión Nación le requirió a las partes que justifiquen el plazo y solicito que indiquen si había transferencia de know how.

42. Con fecha 7 de agosto de 2019, las partes realizaron una presentación, respecto del plazo de las cláusulas de 10.1 y 10.2, aclarando que, “La razón por la cual se estableció un plazo de 5 años en los artículos 10.1 y 10.2 se debe a que los inversores son personas cuyos nombres se encuentran altamente vinculadas con el mundo vitivinícola”.

43. Con fecha 21 de octubre de 2019, las partes realizaron una presentación, respecto de la transferencia del *know how* manifestando que, “El mismo se transfirió, pero no hay documento de respaldo específico. El respaldo es el contrato de compraventa de acciones que fue oportunamente presentado”.

44. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración,

partes involucradas y alcance, los mismos resultan razonables y por lo tanto no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción -en las condiciones y términos ya reseñados-.

V. CONCLUSIONES

45. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

46. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de UK HEATHCOTE SUB 1 LTD del 89,6% de las acciones de LEONCIO ARIZU S.A. a los vendedores ARIZU, Roberto Carlos; ARIZU, Alberto Héctor; ARIZU, Estela Elsa; ARIZU, Raúl Leoncio Federico; ARIZU, Patricia María René; ARIZU, Marcela Beatriz; ARIZU, Marcos Andrés; ARANDA, Gloria Amelia; BRUGALETTA, Luciano; BRUGALETTA ARIZU, Roberto Germán; BRUGALETTA ARIZU, Verónica Vanina; BRUGALETTA ARIZU, Jérica y BRUGALETTA ARIZU, Cristian Alexis, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.

47. Elévese el presente Dictamen a la Señora Secretaria de Comercio Interior.

¹ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 21 de mayo de 2019, y obrante a fs. 280/329 del IF-2019-77616574-APN-DR#CNDC.

² Es una empresa limited partnership organizada bajo las leyes de Ontario, Canadá.

³ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 7 de agosto de 2019, y obrante a fs. 277/278 del IF-2019-77616574-APN-DR#CNDC.

⁴ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 7 de agosto de 2019, y obrante a fs. 330/332 del IF-2019-77616574-APN-DR#CNDC.

⁵ Conforme la documentación acompañada por las partes en su presentación de fecha 7 de agosto de 2019, y obrante a fs. 333/334 del IF-2019-77616574-APN-DR#CNDC.

⁶ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web".

⁷ Ver al respecto, Expte. N° S01: 0519351/2011 (Conc. 975) - Dictamen N°1204-Resol. S.C.N°25 del 7/3/2016, S01:0054943/2014 (CONC. 1129) - Dictamen N° 1357-Resol.S.C. N° 411 del 5/12/2016, y S01: 0124663/2015 (Conc. 1241), Dictamen N° 277 – Resol. S.C. N° 31 del 16/1/2018

⁸ Según datos suministrados por las partes en base a IWSR, una consultora internacional especialista en estudios de mercado en el sector bebidas.

⁹ Última información disponible.

¹⁰ Es el negocio de elaboración y/o comercialización de vinos, espumantes y destilados en la República Argentina y/o la República de Chile. Adicionalmente, y a los efectos exclusivos de la cláusula 10.1 de este Contrato, se deja constancia que no se considerará un Negocio en competencia con el de las Sociedades la producción, elaboración o venta de vino a granel o emprendimientos cuya producción de vino o venta de vino de terceros bajos marcas propias no exceda de (i) 80.000 litros anuales o (ii) 160.000 litros anuales en el caso del emprendimiento Bodega Viña Alicia y Altos Pinturas.

